

1501978-23.2021.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano
Comarca: Louveira
Foro: Foro de Louveira
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 13/02/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS FURTADO BRILHANTE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

MATHEUS FURTADO BRILHANTE, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Louveira
Foro de Louveira
Vara Única
Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501978-23.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501978-23.2021.8.26.0544
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS FURTADO BRILHANTE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

MATHEUS FURTADO BRILHANTE, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, porque, conforme a denúncia, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 12h45min, nas dependências do caixa eletrônico situado na Rua Avenida Paulo Prado, nº 419, nesta cidade de Louveira/SP, o acusado MATHEUS FURTADO

BRILHANTE, mediante concurso de agentes com indivíduos não identificados, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Humberto Marangão Gonçalves, a quantia de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Aos 17/08/2021, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 88-92).

A denúncia foi recebida em 24/08/2021 (fls. 115/116), o réu foi citado (fls. 139) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 148/149).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas a vítima e três testemunhas. Em audiência foi feito o aditamento pelo Ministério Público, para constar a majorante do concurso de agentes. A defesa se manifestou pelo indeferimento, o aditamento foi recebido e após o réu interrogado.

Seguiram-se os debates.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Eis a prova oral produzida em juízo.

A vítima disse que aproximadamente às 12h45min foi até o Banco Bradesco depositar um valor em espécie. Disse que quando chegou ao estabelecimento bancário separou o dinheiro e começou fazer o depósito, tendo efetuado o depósito de apenas R\$ 2.450,00 (dois quatrocentos e cinquenta reais), quando um indivíduo moreno, alto, de camiseta azul, boné preto e branco, calça jeans azul o abordou e mediante grave ameaça com emprego de um revólver 38, exigiu que ele colocasse todo dinheiro na mochila, o que inicialmente não foi aceito. Em razão disso, esse indivíduo arrebatou de sua mão dois envelopes, contendo R\$ 2.000,00 reais e evadiu-se. Ocorre que, o indivíduo depois voltou e subtraiu o restante do dinheiro, colocando o referido valor em uma bolsa. Indagado, se reconhece o acusado como um dos indivíduos que estavam no local na hora do roubo, disse que sim, afirmando que quando entrou na agência bancária, viu que o acusado também entrou no local e depois saiu.

O policial civil Carlos Marcos estava nesta distrital, quando foi noticiado acerca de um roubo de um cliente no Banco Bradesco por volta das 12h45min. Diante de tal fato, realizaram diligências e ligaram para a guarda municipal de Louveira para tentar localizar as placas dos veículos envolvidos e criar um alerta a respeito deles. Estas diligências resultaram em diversas imagens que colocaram o acusado na cena do crime, já que as imagens mostravam um indivíduo com camisa azul, bolso azul, com listras brancas e calça preta, o que coincide com as vestes do Matheus, envolvido na dinâmica do roubo. Disse que enquanto estavam realizando diligências nas redondezas, foram acionados noticiando que um dos veículos havia sido abordado na cidade de Cajamar. Em razão disso, solicitaram que os guardas municipais participantes da abordagem trouxessem o indivíduo. Nesta distrital, o acusado confessou que participou do roubo, relatando, inclusive o modus operandi, em razão do carro do acusado ser o único "quente" foi convidado por um indivíduo residente perto de sua casa (que ele não sabe dizer o nome) a participar do roubo, em troca de receber uma parte do roubado. Reconhece o réu em audiência.

O Guarda Municipal Luiz Roberto disse que estava em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de farda, quando noticiaram que um veículo pálio vermelho, havia participado uma hora antes de um roubo de uma vítima que acabara de sair do Banco Bradesco. Diante de tal fato, continuaram as diligências, quando avistaram um veículo pálio vermelho sendo conduzido por um indivíduo em atitude suspeita. Em razão disso, realizaram abordagem no veículo e constataram que o condutor estava sem habilitação, extremamente nervoso e passava informações contraditórias. Em seguida, fez contato com a Guarda Municipal de Louveira a

respeito dos fatos, quando foi informado, que o veículo abordado acabara (aproximadamente uma hora atrás) de participar de um roubo de um cliente do Banco Bradesco. Reconhece o acusado em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do guarda Wagner Lins.

O réu disse que foi convidado por um indivíduo chamado de Ricardo para praticar uns furtos. Disse que deu carona para o Ricardo até o banco, mas não viu arma de fogo. Disse que desceu do carro e foi até o interior do banco para ver se o Tiago estava lá. Ia ganhar uma porcentagem dos furtos. Não sabia que era roubo. Já foi condenado por furto.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12-17); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 4-6); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 18/19) e Laudo Pericial (fls. 132-134).

Pois bem.

A ação procede.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12-17); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 4-6); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 18/19) e Laudo Pericial (fls. 132-134).

A autoria é certa. O acusado confessou parcialmente os fatos. Disse que participou da empreitada criminosa, mas não sabia que havia emprego de arma de fogo.

A vítima confirmou que os fatos.

Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente. Nesse sentido: "Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes). (HC 311.331/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015); "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).

A majorante do concurso de agentes, a despeito do esforço da combativa Defesa, restou bem comprovada, pois existe expressa referência da vítima à participação de pelo menos dois elementos no roubo. Ademais, o próprio acusado confessou que estava participando do crime juntamente com Ricardo e Tiago.

Também, a causa de aumento do § 2º- A, inciso I, do artigo 157, do CP restou demonstrada, pois existe expressa referência da vítima à utilização de arma de fogo, pelo acusado, circunstância suficiente para a caracterização da causa de aumento de pena, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência: "A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma imprópria empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, já que o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes. 3. Ordem denegada." (HC 110746, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda

Turma, julgado em 13/11/2012, Processo Eletrônico DJe-242, Divulg 10-12-2012 Public 11-12-2012). "Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EResp- 7 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação nº 0009999-31.2017.8.26.0050 - São Paulo Apelante: Alex Gaspar Cavaleiro Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo Voto nº 9991 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).

Por fim, não procede a tese da defesa de que o acusado não sabia que os demais participantes iriam cometer um roubo e não um furto; as provas em juízo são cristalinas de que o acusado subtraiu os bens da vítima mediante ameaça com emprego de arma de fogo.

Sendo assim, é medida de rigor a condenação do réu, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo a dosar as penas.

ARTIGO 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CP. Desde já, observo que o acusado possui duas condenações anteriores que podem caracterizar reincidência (fls. 236/238, uma delas será utilizada para majoração da pena base pelos maus antecedentes, e a outra para reconhecimento da agravante). Na primeira fase (CP, art. 59, caput), aumento as penas em 1/6, conforme já explanado, resultando a pena base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência do acusado, aumento, ambas as penas em 1/6, o que resulta em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa no mínimo legal. Na terceira fase, aumento as penas em 1/3, em razão da majorante do concurso de agentes, resultando as penas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 dias-multa. Ainda em razão do §2º-A, aumento, ambas as penas em 2/3, em razão do emprego de arma de fogo, resultando as penas em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e a pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva.

Nos termos do art. art. 33, § 2º, a, do CP, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), porque é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência no presente caso, e considerando, notadamente, a quantidade de pena e a reincidência. O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Ressalte-se que a audácia e índole perniciososa do agente decorre da própria conduta, que atormenta a população, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico por longo período, permanecendo traumatizada e reclusa na própria residência, com drástica mudança de hábitos, além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à indispensável prevenção situação que assume maior relevância diante de roubo praticado no interior de residência, com privação à liberdade das vítimas por longo interstício e emprego de arma de fogo a evidenciar covardia e perversidade potencializando o temor insito ao crime, com a correlata intensificação do trauma, a par do concreto acentuado risco de morte em face do artefato aludido). A providência afigura-se absolutamente necessária inclusive diante de réu primário, porquanto o delito praticado traz marcante intranquilidade, denotando não ter o agente compromisso com regras de convivência social, deixando

de merecer afago do Estado, pelo menos antes de se submeter ao regime de retiro pleno como forma de angariar confiança e, assim, ser colocado em contato com a mesma sociedade já severamente abalada em face da conduta típica cometida (TJESP, Apelação Criminal nº 990.10.199982-0, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO).

Isso destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado por circunstâncias adversas alhures especificadas, representando a concessão de regime mais brando solução responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão. De tal modo vem decidindo esta Egrégia Corte (TJESP, Apelação Criminal nº. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209, 41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).

Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal nº. 00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator Desembargador SOUZA NERY: "Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido" (STF, HC nº 74.536-9).

Relembre-se que o emprego de arma de fogo, por si só, já bastaria não só para ensejar a majoração das basilares acima do mínimo, como, também, impor o regime prisional mais gravoso, consoante julgados antes colacionados. Àqueles precedentes, some-se recentíssima decisão da Superior Instância na mesma esteira: "Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes" (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016, grifei).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal para CONDENAR MATHEUS FURTADO BRILHANTE, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e a pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, por infração à norma contida no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Deixo de reconhecer ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação de sua prisão cautelar. Além do que, pois, respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória; em casos tais, assim se posiciona o STJ: Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação (RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446). Anote-se, ademais, que o réu é reincidente específico, levando a crer que, em liberdade, podem voltar a delinquir.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-as, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Louveira, 13 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA